

Asutawa Kogu

1. istungjärk.

Protokoll nr. 21.

1919 a.

Sisu: 1. Wabariigi walitsemise ajutine kord. — I lugemisel. Wastu wõetud. — 2. Wabariigi Walit-
suse teadaandmine E. Jonas'e wastutusele wõtmise asjus. — 3. Soome maapäewa liikmetelt
saadud tänutelegrammi ettekandmine.

**Asutawa Kogu koosolek 31. mail 1919 a.
kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.**

Kokku on tulnud 94 Asutawa Kogu
liiget.

Koosolekut juhatab Asutawa Kogu esi-
mees **A. Rei**.

Sekretääri kohal abisekretäär **H.
Raudsepp**.

P ä e w a k o r d:

1. Eesti wabariigi walitsemise ajutine
kord — I lugemisel.

2. Walitsuse teadaandmine Asutawa
Kogu liikme E. Jonas'e wastutusele wõt-
mise asjus.

Koosolek algab kell 4.35 min.

Juhataja **A. Rei**: Palun rahwa-
esitajaid kohtadele asuda.

Kas tehtakse ettepanekuid päewa-
korra täiendamise wõi muutmise kohta.
Kui mingisuguseid ettepanekuid järje-
korra muutmise ehk täiendamise kohta ei
tehta, siis panen päewakorra ettepanidud
kujul hääletamisele. (H ä ä l e t a t a k s e.)
P ä e w a k o r d o n n ä h t a w a e n a -
musega wastu wõetud.

I. Wabariigi Ajutise põhisea-
walitsemise duse komisjoni
ajutine kord aruandja **L. Olesk**:
— **I lugemi-** Asutawa Kogu poolt teh-
sel. tud ülesandel arutas kom-
misjon selle materjaali
läbi, mis temale Asutawa Kogu poolt kätte
oli antud ja jõudis nende paragrahwide
wormuleerimisele, mis Asutawa Kogu
liigetele paljundatud kujul kätte on saa-
detud.

Ma palun tähelepanu juhtida selle peale,
et § 11 on wead sisse tulnud. Palun neid
lahkesti ära parandada. Seitsmendas
reas tuleb sõnadele „Metsaküla wallaga“
juurde lisada sõnad „Salatsi wallast
Heinaste alew“. Siis tuleb sõna „Saare-
maa“ kaheksandast (8) reast üle wiia 12
ritta ja lugeda: „Saaremaa, Hiiumaa,
Muhumaa jne“. Edasi tulewad sõnad
„Eesti randa ümbritsewad Läänemere

saared“. 13 reas maha tõmmata ning
lugeda „Pranglisaared ja teised Riia ja
Soome lahe saared, leetseljakud“ jne.
(Wahel hüüded: Kas pole pa-
rem ette lugeda.) (loeb).

§ 2. Eesti wabariigi maa-alasse kuu-
lub: Harjumaa, Läänemaa, Järwamaa,
Wirumaa ühes Narwa linna ja ümbruskon-
naga. Tartumaa ühes Piirissaarega, Pet-
serimaa (Petseri linn ühes Petseri,
Irboska (Isborski), Pankowitsa- ja Labotka
(Slobodka) wallaga, Wõrumaa ühes
Wana-Laitsina wallaga, Wiljandinaa,
Pärnumaa ühes Ööpiku (Ipiku), Laatri
(Mõisaküla), Kirbla, Arru ja Metsaküla
wallaga, Salatsi wallast Heinaste alew,
Walga linn ühes Walga, Paju, Sooru,
Luka, Oomuli, Põdeli ja Ergmäe wallaga,
ning muud piiriäärased mannermaakohad,
kus Eesti rahwast elamas ja mille pii-
ride lõpulik kindlaksmääramine naaber-
riikidega sünnib rahwuswaheliste lepi-
gute läbi ja tingimistel, mis lepingutes ette
nähtakse: Saaremaa, Hiiumaa, Muhumaa,
Ruhnu, Kihnu, Wormsi, Osmussaar, Pak-
risaared, Naissaar, Aigna, Pranglisaared
ja teised Läänemere, Riia ja Soome lahe
saared, leetseljakud, mis seespool järg-
mist piirkonda: alates Luuga jõesuust
Greenwichi idapikkus 28° 20' ja 24° 20' 15"
wahel; põhjalaiuse 59° 50'-st lõuna pool,
maha arwatud Suur- ja Wäike-Tütarsaar;
põhjalaiuse 59° 30' ja 57° 49' wahel ida-
pikkuse 21°-st ida poolt arwatud Ruhnu
saar Greetagrundiga ja Sõrwesääre
leetseljakud 30-ne, 15-ne, 14-ne ja 24 jala-
lised ja mille piirjooned kaartil nr. 1557
märgitud on.

M ä r k u s: Eesti wabariigi maa-ala
ulatus mere poolt on sellele ajutise walit-
suse korrale juurdelisatud kaartile üles
tähendatud.

Selle teksti kokkuseadmise juures sai
kõik komisjonis läbi kaalutud.

K. Parts (rhw.): Siin on järgmised
wead: Sõna „Laatri“ asemele tuleb
„Laatre“: „Arru asemele tuleb „Arra“.

„Metsaküla“ asemele tuleb — „Metsküla“.

J. Reinthal (rhv.): Tuleb lugeda „Aegna“ sõna „Aigna“ asemele (Hüüded: Õige on „Aegna“.)

J. Wain (sd.): Tuleb lugeda „Wõrumaa ühes Uue- ja Wana-Laitseni valdada“.

J. Ammerman (sd.): Pean tähen-dama selle peale, et kui komisjonile materjaal sai kätte antud, siis ei olnud veel täielikult wormuleeritud ja ma palun seda komisjoni juhtnõõriks võtta ja järgmiseks lugemiseks need parandused üles võtta. Järgmised punktid on kaartil üles tähendatud. Eesti wabariigi maa-alasse kuuluvad Läänemere, Riia ja Soome lahe saared ja leetseljakud, mis seespool järgmist piirkonda: Põhjalaiuse 57° 46' ja 59° 30' wahel, see on nii, kuidas täna on ette pandud § 2. Lähem piirijoon algab Heinaste walla lõuna piirilt, läheb lõuna poolt Greetagrundi läbi; põhjalaiuse 57° 40' Greenwichi idapikkuse 23° 16' punktist pöörab Kalgrundi peale; idapikkus 22° 45' ja põhjalaiuse 58° punktini läheb Sörwesääre leetseljaku otsa; idapikkuse 22° ja põhjalaiuse 57° 46' punktidest läheb paralleeli mööda Läänemerde kunni 21° meridiaanini Greenwichist; sealt meridiaani mööda kunni põhjalaiuse 59°, põhjalaiuse 59° pöörab Soome lahte ja läheb põhja poolt Rewelsteini tulelaewa läbi; idapikkuse 24° 40' ja põhjalaiuse 59° 50' läheb paralleeli mööda põhja poolt Stenskäri saare tuletorni läbi; idapikkuse 26° 23' ja põhjalaiuse 59° 50' pöörab lõuna poolt Wäikest- ja Suurt-Tütarsaart Narwa lahte. Idapikkuse 27° 5' ja põhjalaiuse 59° 41' pöörab Suure-Tütarsaare juurde; idapikkuse 27° 25' ja põhjalaiuse 59° 50' läheb paralleeli mööda kunni Luuga jõesuu meridiaanini. Meridiaani mööda kunni Luuga jõesuhu, mis kaarti nr. 1557 peal üles joonistatud.

Juhataja **A. Rei**: Sel kaartil on need punktid tähendatud, nii et Teie seletust võiks juurde lisada märkusena, ja Teie awaldasite soowi, et see komisjonis teistkordse arutamise juures arwesse wõetaks.

W. Ernits (sd.): Parandus piir-jooneks üles märkida.

Aruandja **L. Olesk**: Komisjonil ei ole midagi selle wastu, kui see täiendus

juurde saab lisatud. Seal on täielikumalt piirjooned mere peal ära tähendatud.

J. Tõnisson (rhv.): Kaarti nr. 1557 sellekohases seletuses tuleks ära märkida, et see parandus wastu wõetud on.

Juhataja **A. Rei**: Rahwasaadik Tõnissoni poolt on ette pandud seda kaardi juurde lisanduseks võtta. Otstarbekohane oleks, et komisjon seda siiski läbi waataks, ettepanek on niisugune, mis erilist läbiwaatamist nõuab ja mida siin mitte ei saa läbi arutada.

Aruandja **L. Olesk**: Wõin selle kohta tähendada, et komisjonis see läbi on waadatud punktide järele ja joon on juba kaarti peal ära märgitud, siin on ainult sõnadega ära seletatud, mis kaarti peal on märgitud.

K. Parts (rhv.): Soowitaw oleks, et teisel lugemisel komisjon seda läbi waataks, et ta mitte ühe saadiku redakt-sioon ei oleks ja et komisjonile ikkagi see wabadus jäetaks, et tema võiks kirjeldust teksti ka sisse tuua, kui ta selle kohase leiab olewat.

Juhataja **A. Rei**: Kas soowib keegi sõna võtta § 2 kohta, ja rahwaesi-taja Ammerman'i poolt tehtud täienduse kohta. Kui ei, siis on § 2. kohta ette pandud rahwaesitaja Parts'i poolt, seda rahwaesitaja Ammerman'i poolt sisse-antud seletust anda komisjoni, et kontroleerida ja kaasa lisada kaartile ja teise-kordsel lugemisel lisandust Asutawale Kogule ette panna. Olen ma õieti wormuleerinud? Kas tehakse teisi ettepanekuid, wõi soowitakse selle ettepaneku poolt ehk wastu sõna võtta. Kui ei, siis panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääle-tatakse.) Ettepanek on nähta-wa ena museda wastu wõetud.

Aruandja **L. Olesk**: § 11 juures jõudis komisjon niisugusele proklameerimisele, nagu siin ette on pandud (loeb): „Eesti wabariigi kõrgem wõim kuulub Eesti wabariigi rahwale. Rahwa nimel ja tema walikul teostab kõrgemat wõimu Asutaw Kogu. Wabariigi seaduslikuks esitajaks on Asutawa Kogu esimees; riigi esitusküsimuses on Asutawa Kogu esimehel õigus Wabariigi Walitsuselt wastawat informatsiooni saada. Asutawa Kogu wolitusel ja walwe all teostab üle-mat walitsuslist wõimu Wabariigi Walit-

sus. Asutawa Kogu wolitusel ja wabariigi nimel teostab ülemat kohtulist wõimu kõrgem Riigikohus.

E. Asson (sd.): See redaktsioon ei ole mitte täielik, nimelt viimane osa, mis seal täitsa muutmata jäi, on välja jäänud. (Aruandja L. Olesk: Aga see sai wastu wõetud.) Aga Teie tähendate enne, et see täielikul kujul on, aga see ei ole mitte see, mis komisjoni antud sai.

Aruandja L. Olesk: Sai wastu wõetud ka see, mis komisjoni poolt parandamata on, nimelt „Asutaw Kogu, Wabariigi Walitsus ja kõrgem Riigikohus teostawad nendele antud wõimu ala lõp-mata hoides ja kaitstes wabariigi wälist rippumatust ja puutumatust, rahwa õigusi ja head käekäiku, sisemist awalikku korda ja julgeolekut, ning kodanikkude õigusi ja wabadusi“.

K. Einbund (rhw.): Rahwaerakond paneb ette selles paragrahwis kaks lauset välja jätta ja nimelt: Wabariigi seaduslikeks esitajaks on Asutawa Kogu esimees ja teine lause: Riigi esitusküsimustes on Asutawa Kogu esimehel õigus Wabariigi Walitsuselt wastawat informatsiooni saada. Selle järel kõlaks § 11 algus järgmiselt „Eesti wabariigi kõrgem wõim kuulub Eesti wabariigi rahwalé. Rahwa nimel ja tema walikul teostab kõrgemat wõimu Asutaw Kogu“. Põhjenduseks oleks ette tuua sedasama, mida meie juba ette toonud oleme, mida teist kord enam kordama ei tahaks hakata.

Aruandja L. Olesk: Ma wõin ainult seda tähendada, et neid seletusi, mis siin üldse koosolekul ette on toodud, neid on komisjoni istumistel läbi arutatud, ka seda ettepanekut, mis rahwaerakond tegi. Välja minnes sellest seisukohast, et meil praegu Asutaw Kogu riigi ülemat wõimu esitab ja sellekohane esitus Asutawa Kogu esimehe käes, ja teisest küljest, et nüüd just selle peale tähendatud on, et Asutawa Kogu esimees jookswate walitsuse töödega mitte küllalt tuttaw ei ole, ja see wõib takistuseks olla, kõiki seda kokku wõttes ongi see lisamärkus, et Asutawa Kogu esimehel õigus on Wabariigi Walitsuselt tarwilist informatsiooni saada. Ettepanud parandustega ei saa mitte nõus olla.

Juhataja A. Rei: Rahwaerakonna esitaja Einbund'i poolt on tehtud ettepanek § 11 välja jätta lause: „Wabariigi

seaduslikeks esitajaks on Asutawa Kogu esimees. Riigi esitusküsimustes on Asutawa Kogu esimehel õigus Wabariigi Walitsuselt wastawat informatsiooni saada.“ Kas soowib keegi selle paranduse poolt wõi wastu sõna wõtta? Kui ei, siis lähen ma hääletamisele üle. (Hääletatakse.) Seega on akl. Einbund'i parandus 45 häälega — 22 wastu, 13 erapooletuks jäämisel tagasi lükatud. Panen § 11 hääletamisele. (Hääletatakse.) § 11 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja L. Olesk: § 14. wõttis komisjon niisuguses redaktsioonis wastu (loeb): Jookswa seadusandluse jaoks eraldab Asutaw Kogu oma liigete seast iseäralise seadusandlise delegatsiooni, kelle täita on Asutawa Kogu istungite waheaegadel ka muud Asutawa Kogu peale pandud kohustused. Selle komisjoni korralduse ja wõimkonna määrab Asutaw Kogu ligemalt eriseaduse läbi kindlaks.

J. Tõnisson (rhw.): Siin ei ole muud kui see, et jutt on alguses seadusandlisest delegatsioonist ja pärast komisjonist, nii et kui ühel pool delegatsioon on, siis peab ka teisel pool delegatsioon olema.

Juhataja A. Rei: Akl. Tõnisson'i poolt on ette pandud sõna „komisjon“ asemele panna „delegatsioon“. Komisjoni aruandja ühineb selle parandusega. Panen § 14 ühes parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) Paragrahw 14 on nähtawa enamusega wastu wõetud. Sõna on komisjoni aruandjal.

Aruandja L. Olesk: Jääb järele § 19. Selle paragrahwi läbiarutamiseks kulub komisjonil palju aega ja ta tekitab elawaid waidlusi, wiimaks jõuti siiski niisugusele kujule, nagu siin on wastu wõetud (loeb): Asjad, mis Wabariigi Walitsuse alla kuuluvad, jagatakse Asutawa Kogu poolt ametkondade, ministeeriumide ja walitsuse liikmete wahel ära. Ministeeriumid on: haridus-, kaubandus- ja tööstus-, kohtu-, põllutöö-, raha-, sõja-, teede-, toitus-, töö- ja hoolekande- ja wälisasjade.

Märkus I. Asutawal Kogul on õigus kaks ehk rohkem ametkonda ühele walitsuse liikmele juhatada anda. **Märkus II.** Kohaliste vähemusrahwuste kultuurhulwide kaitseks luuakse haridusministeer-

riumi juurde kultuurosakonnad, kelle juhatajad vähemusrahwuste organisatsioonide ettepanekul Wabariigi Walitsuse poolt ametisse määratakse. Küsimustes, milles osakondade juhatajad haridusministri otsusega nõus ei ole, on neil õigus referendina walitsuses esineda.

Siin oli just märkus II, mis kõige pikemaid waidlusi iseäranis vähemusrahwuste esitajatega andis. Komisjon leidis tarwilise olevat vähemusrahwuste esitajatele wastu tulla ja katsus neid wõimalikult üheõigusliseks teha. Kultuurhuwide kaitseks leiti tarwilik olevat sellekohaseid osakondi haridusministeeriumi juurde asutada ja neid osakondi igale vähemusrahwale anda. Ja sellest wälja minnes, et iga rahwus ise oma hädasid sel alal ette saaks kanda, kui seda tarwis on, juhatajale õigus anda, et iga osakonna juhataja, kui haridusminister selle ettepanekuga nõus ei ole, ise wõib walitsuse ees ettepanekuga esineda.

J. Tõnisson (rhw.): Siia on ainult wäike lisandus teha. Loetakse üles — ministeeriumid on niisugused ja niisugused, ja nüüd lõpeb seal „wälisasjade“. Siia tuleb lõppu kirjutada „ministeerium“.

W. Ernits (sd.): Teen ettepaneku töö- ja hoolekandeministeeriumi nimetada „sotsiaalministeeriumiks“, see tähendab selle mõiste paremini ära.

H. Põhl (kristl.): Ma panen ette, et vähemrahwuste kultuurhuwide kaitsmiseks walitsuse juurde vähemrahwuste jaoks rahwusline sekretariaat asutataks, mille esitajad waliksid vähemusrahwused ise ja keda walitsus ametisse kinnitaks, nendel oleks õigus oma kultuurhuwide kaitseks, kui seda waja, referendina walitsusele esineda.

M. Bock (saks.) (kõneleb Saksa keeles kokkuwõttes järgmist): Leian, et komisjoni redaktsioon vähemusrahwuste kultuurhuwisid politseilikult käsitleb, see meile, sakslastele, sugugi wastuwõetaw ei ole ja toetan akl. Põhli parandust. (J. Tõnisson (rhw.): Haridusministeerium ei ole ju politseiasutus. J. Seljamaa (töer.): Neil on igalpool ju politsei.) Wähemusrahwuste kultuuri kaitses näen ainult nõndanimetatud „autonoomia“ moonutuspilti.

Aruandja **L. Olesk**: Minu eelkõneleja leidis, et siin midagi olla tege-

mist politseilise korraga. Kui meie räägime politseilisest korrast ja politseilisest traditsioonide kinnipidamisest, siis wõiks meie siin täiesti oma kooliõpetajate peale tähendada, sest nende kaudu oleme politseid kui wõõraste rahwaste esitajat tundma õppinud. (Waljud kiidawa waldused üle saali.) Kuid meie oleme kaugel politseist. Ka siis, kui meie vähemusrahwuste esitajad oleks suutnud selgeks teha, et neil igasuguseid huwisid on, mis iseseiswat kaitset ja toetust nõuawad, palun seda silmas pidada, et meie oma vähemusrahwusi riigis ära kaotaks rahwaks nimetada wõime nende wäheste arwu tõttu. Lätlasi on umbes tuhat, sakslasi, kui kõik kokku arwame, 25 kuni 30.000, soomlasi wõi rootslasi on umbes 10.000, wenelasi 10.000. Kui iga rahwus omale ise ministeeriumi tahaks saada, kui palju meil siis ministeeriume tarwis läheks ja kui suureks meie riigi kulud minna wõiksid? Mis huwid on meie vähemusrahwustel, mis neil kui kodanikkudel, isesuguselt eraldatud wõiksid olla teiste kodanikkude huwidest? Teie näete, et meie põhiseaduses ühtki joont ei ole, mis mingisugust wahet teeks eesõigustatud ja õigusteta kodanikkude wahel. Meil Eestis ei ole seda wahet, millega meie Baltimaal elades oleme pidanud harjuma. Meie ei taha teha niisuguseid wahesid, meie kodanikud on kõik ühesugused riigikodanikud, sellepärast ei ole neil, kui sarnastel, mingisugust eestkostmist ega hoolekandmist tarwis. Ma saan aru, rahwas on rahwus, ja kui rahwusel on tal tarwidus oma emakeeles haridust ja edenemist saada ja seda wõimalust on põhiseaduses fikseeritud. On loomulik, et see kooli ja kultuuri korraldus selle ministeeriumi kaudu sünnib, mis kõige meie riigi elanikkude kultuuri eest hoolt kannab. Ma ütlen, kui ehk komisjonis oleks wäikeste rahwaste esitajate poolt ette toodud, et niisugused huwid olemas on, mis erilist eestkostmist ja hoolekandmist nõuawad, aga siin on komisjon ise ette toonud, et wõib olla, need kaswatuslised ja hariduslised huwid kultuuriliselt rohkem saawutaks, kui nad oleks isekeskis korraldatud ja sellepärast on see osakond haridusministeeriumi juurde loodud.

A. Sorokin (wen): Члены Учредительного Собрания! Я имел честь участвовать в заведении комиссии, в которой принято уже определенное решение и где моими

предложениями не согласились. Поэтому вряд ли мне необходимо надолго занимать ваше внимание. Я только считаю долгом доложить вам те соображения, по которым представители национальных меньшинств считают редакцию комиссии совершенно нецелесообразной ни из точки зрения надлежащего устройства государственного аппарата, ни из точки зрения интересов национальных меньшинств. Депутат Олеск только что недоумевал, для чего вообще необходимо особое национальное представительство. Я думаю, нам не стоит терять времени на обсуждение этого вопроса, так как в редакции комиссии это представительство предусмотрено и речь идет только о той или иной форме организации этого представительства. Я недоумеваю по совсем другому поводу. Я никак не могу понять необходимости введения этого органа в состав какого-либо из министерств. В редакции комиссии сказано „§ 19 märkus 2). Kohalikkude vähemusrahwuste kultuurhuwide kaitseks luuakse haridusministeeriumi juurde kultuurosakonnad, kelle juhatajad vähemusrahwuste organisatsioonide ettepanekul Wabariigi Walitsuse poolt ametisse määratakse“. Прочно установилось понятие о защитнике, как лице независимом. А в данном случае по проекту комиссии представитель назначается подчиненным чиновником под начальство одного из министерств, и как раз в то министерство, которое признается ближайшим образом касающимся интересов национальностей. Таким образом он ежедневно должен протестовать против своего собственного начальства. Эти доводы, которые доказывают противное те, что представитель должен быть назначен в то самое министерство, а он должен наоборот, бежать от него как от огня.

Второе соображение такое: „kohalikkude rahwuste kultuurhuwide kaitseks“, почему комиссия полагает, что культурные интересы сосредоточиваются исключительно в министерстве народного просвещения. Позвольте, господа, вам доложить что культурные интересы сосредоточены и в министерстве внутренних дел. Совсем правильно, с одной стороны в министерстве внутренних дел находится полиция, но в его ведении находится и целый ряд других интересов страны и организацией внутренней жизни, которые так или иначе соприкасаются с культурными требованиями граждан. Я знаю, что в комиссии существовало предположение передать это министерству внутренних дел. Так, что само это расхождение относительно

определения соответствующего министерства показывает, что в отдельное министерство организовать его не представляется целесообразным. Он не должен быть над ним и не внутри министерства. Мы говорим и беспокоимся не о том, чтобы создать лишнего министра, а о том, чтобы этому представителю стать в независимое положение, это диктуется чисто логическими соображениями: необходимостью его независимости в составе государственных властей и необходимостью его авторитетности в среде представляемой им национальности. Полагаю, что этот явно непродуманный проект должен остаться фактически на бумаге, так как вряд ли кто-либо станет обращаться за содействием по выработке сложных проектов организации национальных меньшинств к делопроизводителю какого либо министерства.

J. Uluots (maal.): Ühel esimestest koosolekutest tegi maarahwa liit sellekohase ettepaneku § 19, märkus 2 kohta. Komisjon lükkas ettepaneku tagasi. Teatan, et maarahwa liit jääb oma endise arwamise juurde ja paneb ette seda wastu võtta: „Kohaliste vähemusrahwuste ja rahwusliste õiguste ja huwide kaitseks luuakse iseäraline rahwussekretariaat walitsuse juures. Igal vähemusrahwusel on oma riigisekretäär, kellel õigus on otsekohe ametiasjus ministritega ja peaministriga läbi käia ja wiimase nõusolekul ka oma ettepanekute asjus referendina walitsuse istumisest osa võtta. Rahwuslised riigisekretäärid walitakse Asutawa Kogu poolt vähemusrahwuste organisatsioonide ettepanekul.“ (P a h e m a l t poolt: Minge Vaterland'i.)

Juhataja **A. Rei**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **L. Olesk**: Nendest parandustest oleks wastuwõetaw rahwasadik Tõnisson'i ettepanek: sõna „ministeerium“ juurde lisada, see on selge. Siis, mis härra Ernits ette paneb, ei ole mitte wäga otstarbekohane: töö- ja hoolekandeministeeriumi nimetada „sotsiaalministeeriumiks“. Härra Sorokin'i ja Uluots'a poolt ettetoodud parandused on minu arwates hoopis asjata ja ei wasta tarwidusele. Meie komisjon püüdis seda kätte saada, et see asutus, mis meie loome, et see rippumata oleks, et tema mitte kantselei ei oleks, kus üks ministeeriumi poolt walitud ametnik talitab, kes teiste rahwuste kultuurhuwisid kaitsema ja toetama peab, faktiliselt aga

ainult ministeeriumi määrused läbi viib ja kultuurhuwisiid takistab. Selles mõttes on siis ette pandud, nagu siin näha „kultuurosakondade juhatajad vähemusrahwuste organisatsioonide poolt“ ja Wabariigi Walitsus ei tee midagi muud, kui määrab ainult ette pandud kandidaadid ametisse. Ka mitte ministeerium, waid walitsus paneb tema ametisse, nii et tema välispidiiselt täitsa garanteeritud on, et tema iseseisew on ja nende huwisiid ajada wõib, milleks tema walitud on. Mina ütlen, neil on ligikaudu ministrite õigused ja nad ei ole ministrid sellepärast, et neil ministrite tööd ei ole. Ja miks peame meie oma riiki ära jaotama, et meil iga 10.000 inimese kohta ise ministeerium asutatakse, sellepärast leian mina neid ettetoodud põhjendusi mitte põhjendatuks, ega wõi neid parandusi wastu wõtta.

Juhataja **A. Rei**: On tehtud järgmised ettepanekud herra Tõnisson'i poolt § 19 esimese järgu lõpus juurde lisada „ministeerium“; rahwasaadik Ernits'i poolt — töö- ja hoolekandeministeerium nimetada „sotsiaalministeerium“; rahwasaadik Põhl'i poolt — Muuta märkus selles mõttes, et asutatakse walitsuse juurde rahwusekretariaat; rahwasaadik Uluots toetab sedasama mõtet, mis rahwasaadik Põhl'i poolt ette pandud, aga rohkem detaileeritud. Kas rahwasaadik Põhl ühineb maaliidu rühma ettepanekuga. (H. Põhl (kristl.): Jah.) Nii on kolm ettepanekut: härrade Tõnisson'i, Ernits'i ja Uluots'a poolt. Esimese ettepanekuga, herra Tõnisson'i omaga ühineb komisjoni aruandja, see tuleb siis paragrahwiga ühes hääletada. Lahus hääletada tulewad rahwasaadikute Ernits'i ja Uluots'a ettepanekud. Ma panen rahwasaadik Ernits'i ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) See ettepanek on 40 häälega 24 hääle wastu tagasi lükatud.

Järgmine ettepanek on akl. Uluots'a ettepanek: millega ühines akl. Põhl. See ühendatud ettepanek on: märkus II wormulcerida järgmiselt: „Kohaliste vähemusrahwuste rahwusliste õiguste üheõigustluse ja huwide kaitseks luuakse isäraline sekretariaat walitsuse juurde; iga rahwusel on oma riigisekretäär, kellel õigus on otsekohe ametiasjus ministriga läbi käia, peaministrile ettepanekuid teha, wiimasele nõu anda, walitsuse istumistest osa wõtta.

Rahwusekretäärid walitakse Asutawa Kogu poolt, vähemusrahwuste organisatsioonide ettepanekul.“ Sõna „üheõigustluse“ tuleks maha tõmmata, see on ainult trükkimise juures sisse tulnud. Selle parandusega jääks algus siis nii: „rahwusliste õiguste ja huwide kaitseks“. Kes on selle paranduse poolt, palun käsi üles tõsta. (Hääletatakse.) Akl. Uluots'a ettepanek on 54 häälega — 24 wastu tagasi lükatud.

Peale selle tuleb hääletamisele § 19-ne lõpulik redaktsioon ühes akl. Tõnisson'i poolt tehtud parandusega, millega on ühinenud komisjoni aruandja. (Hääletatakse.) Nähtawana murega on § 19 wastu wõetud. — Sellega on kõik komisjonile uueks läbiwaatamiseks antud materjaal läbi wõetud.

Aruandja **L. Olesk**: Terwe rea parandusi, mis walitsuse tegewust pidid korraldama — wist herra Päts'i poolt esitatud — arutas komisjon üksikasjaliselt läbi ja leidis, et suur osa neist ei wasta sellele, et walitsuse kodukorras aset leida, ei wasta sellel waimule, mis teised paragrahwid eneses sisaldawad ja mis meie wastu wõtnud oleme, sellepärast jättis komisjon nad kõik wastu wõtmata, nii et komisjonil rohkem ette tuua ei ole.

Juhataja **A. Rei**: Kas soowitakse weel sõna wõtta, ehk ettepanekuid teha komisjoni otsuse kohta? Kui ei, siis loeme wabariigi ajutise walitsemise korra seaduseelnõu esimese lugemise punkthawal arutamisel wastuwõetuks. Seega on päewakorra esimene punkt läbi.

2. Wabariigi Walitsuse teadaandmine E. Jonas'e wastutusele wõtmise asjus.

Asutawa Kogu juhatusel on sisse tulnud järgmine kiri Wabariigi Walitsuse poolt. „Wabariigi prokurööri asetäitja pööras kohtuministri poole, et akl. E. Jonas'e poolt 14. mail Tartus peetud kõnes tundemärka on, mis meie nuhtlusseaduses § 29, punkt 1, 2 ette nähtud. Ajutise maapäewa liikmete kohta maksis 1917 a. wastuwõetud isikupuutumatus seadus. Asutaw Kogu ei ole oma liikmete kohta weel seadust teinud. Wabariigi Walitsuse kokkuseade 23. maist s. a. paneb Asutawale Kogule ette E. Jonas'e asja otsustada. Peaminister O. Strandman.“ Ühes selle kaaskirjaga on juurde lisatud kogu kirjawahetus, mis oma alguse saanud wabariigi prokurööri abi poolt Tartus, kes on

ettekirjutuse andnud Tartu linna kriminaal-miilitse ülemale, kuulda saades, nagu oleks rahwakoosolekul, mis 14. mail kell 3 päewal „Wanemuises“ toime pandud, sisu poolest õige terawalt Wabariigi Walitsuse wastu agiteeritud. Seda kuulda saades, paneb prokurööri abi ette rutuliselt nii- ja niisuguseid kodanikke üle kuulata. Tartu linna kodanikud on selle põhjal üle kuulatud. Kõik need ülekuulamise protokollid on ligi pandud. Nende protokollidega on saadetud asi kohtuministri kätte. Wabariigi prokuröör on leidnud, et neist materiaalist selgub, et Asutawa Kogu liikme Jonas'e poolt 14. s. k. p. Tartus peetud kõnes leidub kuritöö tunde-märke, mis § 29, p. 1, 2 ette nähtud ja sellepärast pöörab wabariigi prokuröör palwega Asutawa Kogu poole, et Asutaw Kogu küsimuse kohta oma otsuse annaks. Juhatus arwab, et mitte kohane ei ole siin kõiki neid protokolle ette lugema hakata, sest et see üksikasjadesse läheb ja nende protokollide järelkaalumine ja hindamine komisjoni tööd nõuab. Sellepärast paneb juhatus ette seda asja Wabariigi Walitsuse ettepanekul Asutawale Kogule ette kandes, komisjoni kätte anda, seda selle asja jaoks walides, kes siis selle asja läbi waataks ja Asutawale Kogule teatawa ettepaneku teeks.

J. Tõnisson (rhw.): Meil on lühikese aja jooksul kaks juhust olnud, kus on Asutawa Kogu liikmete puutumatus küsimus päewakorradele tulnud. Esimene kord oli siis, kui Asutawa Kogu liikme dr. Meyer'i korteri läbiotsimisest jutt oli, nüüd on Asutawa Kogu liikme Erich Jonas'e wastutuselewõtmise puhul tarwis meil selle küsimusega tegemist teha. Sellepärast oleks soovitaw, et meie alalise komisjoni Asutawa Kogu liikmete puutumatus asjus asutaksime, kelle kätte meie siis selle küsimuse annaksime arutamiseks. Selle juures wõiks komisjon wähest 13. liikmeline olla, jagajaks 10, et siis kõik rühmad täiesti esitatud oleks ja saaks oma seisukohta awaldada.

Juhataja A. Rei: Rahwaesitaja Tõnisson'i poolt on tehtud ettepanek walida komisjon rahwaesitaja puutumatus küsimuse käsituseks, kes alati sarnaseid ülestõuswaid asju arutusele wõtaks ja esialgselt läbi waataks.

K. Ast (sd.): Meie fraktsioonil ei ole kõige wähemat teada nendest süüdistustest, mis Asutawa Kogu liikme Jonas'e

wastu on tõstetud, kuid meie arwame, et sel juhtumisel, kui Asutawa Kogu liikme wastu süüdistus on tõstetud, Asutaw Kogu on igatahes kohustatud asja erapooletult järele uurima, mitte ainult asja enese pärast, waid just sellepärast, et rahwaesitaja peale mitte kunagi soowimata warju ei tohi jääda, ja just sellest seisukohast wälja minnes, et rahwaesitaja isik puutumata peab olema ja et rahwaesitaja ise kõrgemal igasugusest laimust ja määrimisest peab olema. Sellest seisukohast toetan ma ka seda ettepanekut, et walitaks komisjon, kes Asutawa Kogu liikme Jonas'e süüdistusmaterjaali läbi waataks ja Asutawale Kogule oma erapooletu seletuse teeks ühes sellekohase ettepanekuga. Mis aga puutub härra Tõnisson'i ettepanekusse alalist komisjoni luua rahwasaadiku isikupuutumatus küsimuse juhtumiste jaoks, siis arwan mina isikliselt, et see wist mitte otstarbekohane ei oleks, sellepärast, et neid juhtumisi ei saa loodetawasti mitte iseäranis palju olema, kus süüdistusi Asutawa Kogu liikmete wastu tõstetakse. Ja teiseks ei ole mitte hea, et komisjon alaline oleks. Wististe on hoopis parem, kui igal juhtumisel wõidak komisjon walida, et komisjoni liikmete walimiste juures oleks peetud silmas, et komisjoni liikmed oleks wõimulised nendes küsimustes, et nad teaksid orienteerida ennast. Näituseks Asutawa Kogu liikme Jonas'e asjus oleks kahtlemata hea, kui komisjoni liikmete hulgas oleks teatud arw Tartu linnast walitud Asutawa Kogu liikmeid. Ja süüdistus, mis ühel ehk teisel pulul tõstetud on, wõib kanda erilist laadi ja nõuab ka, et komisjonil oleks wastaw koosseis.

J. Seljamaa (töer.): See on ju loomulik, et iga süüdistuse kohta, mis ühe ehk teise rahwaesitaja kohta on tõstetud, peab Asutawal Kogul kindel materjaal käes olema, enne kui ta ühe wõi teise otsuse teeb. Meie ei wõi praegusel koosolekul seda süüdistust arutama hakata, mis walitsus Jonas'e süüdistuse asjus Asutawale Kogule ette pannud. Sellepärast teeb tööerakonna rühm ettepaneku tänasel koosolekul komisjon walida, kes selle küsimuse sisuliselt läbi arutaks ja Asutawale Kogule sellekohase ettepaneku teeks. Ma ühinen täitsa sotsiaaldemokraatide esitaja Ast'i ettepanekuga, et see komisjon peaks praegu esiti selleks üheks juhtumiseks walitud saama ja mitte

üldine olema. Selleks on juba akl. Ast põhjusi ette toonud. Nagu akl. Ast oma kõnes tähendas, ei ole siin mingisuguse muu süüdistusega tegemist, kui selles juhtumises on teataw süüdistus selle kõne asjus üles võetud. Käesolewal juhtumisel tuleks selle paragrahwi all üksikutel saadikutel sellekohast materiaali koguda ja uurida, mis just selle paragrahwi süüdistusse puutub, sellepärast toetame meie ettepanekut, et komisjon Jonas'e asjus walitud saaks, teiseks toetame akl. Tõnisson'i ettepanekut, et see komisjon võiks suurem olla ja panen ette jagajaks võtta arw 10, et ka sotsialistide-rewolutsionääride rühma poolt esitata võiks walitud saada.

J. Tõnisson (rhw.): Rahwaerakond ei tee sellest mitte tüliküsimust. Siin on otstarbekohasusega tegemist. Kui lühikese aja — poolteise kuu — jooksul kaks juhtumist on ohud, kus tuleb neid küsimusi arutada, siis neid edaspidi ka juhtuda võib, ja erikomisjoni walima hakata, see võtaks palju aega ja tähelepanu Asutawalt Kogult ära. Näituseks, kui Asutawa Kogu istungite waheajal midagi juhtub, siis oleks tarwilik niisugune komisjon, kes Asutawa Kogu liikme huwisid tarbekorral võiks kaitsta. Eestseisus ei saa niisuguses asjas midagi teha. Eestseisus võib kokku kutsuda Asutawa Kogu. Üldse parlamentides on immuniteedi asutused olemas ja need ei ole mitte kogemata asutatud. Erikomisjoni walimistel on mõõduandew sagedasti silmapilkline meeoleu, aga kui niisugune üldine komisjon töötab, kellel on ülesandeks erapooletu ning asjalik selgitamine neis küsimustes, siis erapooletus ja õiguskaitse on paremini kindlustatud, kui erikomisjoni läbi. Ja teiselt poolt on niisugune alaline orgaan toetuseks just Asutawa Kogu liikmete puutumatuses. Selles mõttes soovitab rahwaerakond otstarbekohasuse seisukohalt alalist komisjoni.

Juhataja **A. Rei**: Kas soovitakse veel selle rahwaesitaja Tõnisson'i ettepaneku poolt wõi wastu sõnawõtta? Kui sõnawõtjaid ei ole, siis võib kokku võtta rahwaesitaja Tõnisson'i poolt tehtud ettepanek alalist komisjoni walida isikupuutumatus küsimuste arutamiseks kõigi wahejuhtumistega, mis nendega ühenduses seisawad. Sellele on wastu waieanud akl-ed Ast ja Seljamaa, kes panewad ette erikomisjoni walida käesolewa asja arutamiseks ja selle kohta

ettepaneku tegemiseks. Panen need ettepanekud sisseandmise järjekorras hääletamisele. Esiteks on akl. Tõnisson'i ettepanek. (Hääletatakse.) Akl. Tõnisson'i ettepanek on 42 häälega 27 hääle wastu tagasi lükatud.

Ma panen akl. Ast'i ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Akl. Ast'i ettepanek on nähtawa enamusega wastu võetud. Komisjoni kokkuseade kohta on tehtud akl. Tõnisson'i poolt ettepanek jagajaks võtta 10, mida ka akl. Seljamaa toetab. Panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on nähtawa enamusega otsustatud võtta jagajaks arw 10. Ma palun sekretääri teatada, kui palju tuleb liikmeid igast rühmast.

Abisekretäär **H. Raudsepp**: Sotsiaaldemokraatide rühmast — 4, tööerakonna rühmast — 3, rahwaerakonna rühmast — 3, maaliidu rühmast — 1, sotsialistide-rewolutsionääride rühmast — 1, kristliku rahwaerakonna rühmast — 1.

Juhataja **A. Rei**: Ma palun rühmade esitajaid kandidaate nimetada.

J. Seljamaa (töer.): Panen ette tööerakonna poolt: Baars, Tomberg, Schulbach.

M. Kurs-Olesk (sd.): Sotsiaaldemokraatide poolt panen ette: H. Martna, Ast, Nurk ja Rei.

J. Tõnisson (rhw.): Rahwaerakonna poolt panen ette: Einbund, Kuusner ja Bachman.

Juhataja **A. Rei**: Eesti maarahwa liidu poolt pannakse ette Temant, sotsialistide-rewolutsionääride poolt akl. Kruus ja kristliku rahwaerakonna poolt akl. Lattik.

Seega on rühmad oma esitajad nimetanud. Kes on selle poolt, et komisjon walitakse selles kokkuseades, nagu ta rühmade esitajate poolt nimetatud? (Hääletatakse.) Seega on komisjon eesnimetatud kokkuseades walitud. Jääb veel nimetada tähtaeg, milleks komisjon tööga lõpule peab jõudma. Juhatus teeb omalt poolt ettepaneku, et komisjoni töö peaks teisi-päewaseks koosolekuks walmis olema.

K. Ast (sd.): Ma waidlen kategooriliselt selle wastu, et tähtaeg nii lühike

määratakse. Võib olla, et komisjon tuleb ühisele otsusele ja leiab, et asi iseenesest selge on, siis võib ta warsti seletust anda. Võib olla aga, et ei saa koha peal selgust muretseda; väga võimalik, et komisjon leiab tarwiliku olewat wälja sõita ja koguni oma poolt mõnda inimest üle kuulata ja sellepärast oleks komisjoni sidumine tähtajaga wõimatu. Ma teeks ettepaneku mitte komisjoni tähtaega piirata ja kui juba määrata, siis pikk.

K. Inglis (sd.): Panen ette tähtajaks määrata 30 päewa.

J. Seljamaa (töer.): Ma soowitaksin ka, et komisjonile mitte mingit tähtaega ei määrataks. Võib olla, et küsimuse selgitamiseks saab komisjon Wabariigi Walitsuselt teatava materjaali, kuid võib olla, et üksikud komisjoni liikmed sellega lepiwad, võib aga olla, et nad wast tarwilikuks peawad ise kõrwalt omale materjaali muretseda, siis wast ei suudaks meie juhatuse poolt tehtud kolme-päewase tähtajaga tööga lõpule jõuda. Ja ma arwan, et tähtaja määramine praegusel silmapilgul üleliigne on. Ma arwan, et komisjon ei hakka oma tööga mankeerima, waid täidab oma ülesande niipea kui võimalik ja kannab oma aruande ette ja sellepärast soowitasin ma mitte tähtaega määrata.

Juhataja **A. Rei**: Kas soowitakse weel sõna wõtta komisjoni tähtaja kohta? (Wahelhüüe: Mis mõte on juhatuse ettepanekul.) See on ainult juhatuse soowiawaldus, ainult

tehniline küsimus. Selle määramise juures olid juhatusel oma põhjused, kuid see on puhas tehniline küsimus, mille tagasi lükkamine juhatuse enesearmastusele liiga ei tee. Akl. Inglis wõtab oma ettepaneku tagasi, siis jääwad ettepanekud akl-te Ast'i ja Seljamaa poolt. Juhatuse wõtab oma ettepaneku tagasi, nii on jäänud ainult üks ettepanek, komisjonile tähtaega mitte määrata, sellega langeb ära hääletamise wajadus. Kui oleks tarwis tähtaega määrata, siis järgneks ka hääletamine, praegu loen hääletamise üleliigseks. Sellega on käesolew päewakorra-punkt läbi ja ka päewakord.

3. Soome maa-päewa liikmetelt saadud tänutelegrammi ettekandmine. Peale päewakorra peab juhatuse oma kohuseks ette kanda telegrammi, mis on tulnud Asutawa Kogu nime peale. Telegramm on Soome keeles, — tõlkes järgmine: „Wõtke wastu meie südamlük tänu selle sõbraliku wõõraste-wastuwõtmise cest, mis teie poolt meile osaks sai. Eestis külasolijate Soome maapäewa liikmete poolt.

Lauri Kr. Relander“.

(E l a w k ä t e p l a k s u t a m i n e.)

Siis on juhatuse ettepanek järgmine koosolek pidada esmaspäewal kell 4. Kas tehtakse teistsuguseid ettepanekuid? Teisi ettepanekuid ei tehta, panen juhatuse ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud. Lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 5.55 min

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei**.

Abisekretäär **H. Raudsepp**.